

战略供应链合作协议

合同背景说明

甲方为国内知名新能源汽车制造企业，年产能30万辆，市场占有率位居行业前列；乙方为国内领先的动力电池制造商，拥有先进的电池技术和稳定的生产能力。双方为建立长期稳定的供应链合作关系，经友好协商，决定签订5年战略合作协议。根据协议，甲方承诺年度采购金额约5亿元，乙方承诺锁定80%产能供甲方使用，双方在技术共享、产能保障、价格稳定等方面建立深度合作关系。

合同编号：CG-SC-2026-029

签订日期：2026年6月18日

签订地点：深圳市南山区

甲方（采购方）：远景新能源汽车有限公司

- 统一社会信用代码：91440300MA56789012
- 注册地址：深圳市南山区科技园南区创新大厦12层
- 法定代表人：刘伟强
- 联系电话：0755-86668888
- 电子邮箱：liu.wq@yuanjingauto.com

乙方（供应商）：鼎力电池科技有限公司

- 统一社会信用代码：91440300MA34567890
- 注册地址：惠州市仲恺高新区电池产业园A区
- 法定代表人：赵德明
- 联系电话：0752-28886666
- 电子邮箱：zhao.dm@dinglibattery.com

鉴于：

- 甲方是国内领先的新能源汽车制造企业，拥有完整的整车制造能力和广泛的销售网络；
- 乙方是国内知名的动力电池制造商，拥有先进的电池技术和大规模生产能力；
- 双方希望通过战略合作，建立长期稳定的供应链合作关系，实现互利共赢。

经双方友好协商，就建立战略合作关系事宜达成如下协议：

第一条 合作范围与目标

1.1 双方同意在动力电池供应领域建立长期战略合作关系，共同推动新能源汽车产业的发展。

1.2 合作范围包括但不限于：

（一）动力电池产品的长期供应；

- (二) 电池技术的联合研发与共享;
- (三) 产能保障与优先供货;
- (四) 质量改进与成本优化;
- (五) 市场信息共享与协同规划。

1.3

合作目标：在合作期内，双方共同建立稳定、高效、可持续的供应链体系，确保甲方的电池供应安全，同时帮助乙方实现产能的充分利用。

第二条 合作期限

- 2.1 本协议合作期限为五年，自2026年7月1日起至2031年6月30日止。
- 2.2 合作期满前六个月，双方应就续约事宜进行协商。如双方均未提出书面异议，本协议自动续展一年。

第三条 产能锁定与供货保障

- 3.1 乙方承诺将其年产能的80%锁定供甲方使用，具体产能规划见附件一。
- 3.2 乙方应确保甲方的订单优先排产，优先供货，不得因其他客户的订单而影响甲方的供货计划。
- 3.3 甲方应于每季度末前向乙方提交下一季度的采购计划，乙方应在收到计划后15个工作日内确认供货能力。
- 3.4 如甲方实际采购量低于锁定产能的60%，乙方有权将多余产能分配给其他客户，但应提前30日书面通知甲方。
- 3.5 乙方应确保产能锁定期间的产品质量符合甲方的技术要求，具体质量标准见附件二。
- 3.6 乙方应建立应急产能储备机制，在甲方临时增加采购需求时，应优先调配资源满足甲方需求，并在收到紧急订单后5个工作日内确认供货方案。

第四条 技术共享与合作

- 4.1 双方同意在电池技术领域开展合作，共享电池技术成果。
- 4.2 技术共享的范围包括但不限于：
- (一) 电池材料研发成果;
 - (二) 电池制造工艺改进;
 - (三) 电池管理系统优化;
 - (四) 电池安全技术提升。
- 4.3 双方应指定技术联络人，负责日常技术沟通和协作。技术联络人应具备相关专业背景和技术能力。
- 4.4 技术共享过程中产生的知识产权，由双方共同所有，具体规则见附件三。
- 4.5 任何一方不得将共享的技术成果向第三方披露或转让，除非获得另一方的书面同意。
- 4.6 双方应每季度召开一次技术交流会议，就电池技术发展趋势、研发进展和合作方向进行深入沟通和讨论。

第五条 价格机制

- 5.1 乙方同意按照本协议约定的价格向甲方供应电池产品，具体价格见附件四。
- 5.2 本协议约定的价格为固定价格，有效期三年，自2026年7月1日起至2029年6月30日止。
- 5.3 价格有效期届满前三个月，双方应就价格调整事宜进行协商。协商期间，乙方应继续按照原价格供货。
- 5.4 如原材料价格发生重大变动（变动幅度超过20%），任何一方均可提出价格调整要求，另一方应在收到要求后30日内进行协商。
- 5.5 价格调整应以原材料价格变动为基础，结合市场行情、生产成本等因素综合确定。
- 5.6 本协议约定的产品价格为含税价格，乙方应向甲方提供全额增值税专用发票。

第六条 排他性条款

- 6.1 在本协议有效期内，乙方不得向甲方的直接竞争对手供应电池产品。
- 6.2 甲方的直接竞争对手包括但不限于：比亚迪、蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等新能源汽车制造商。
- 6.3 乙方如需向上述名单以外的新能源汽车制造商供货，应提前30日书面通知甲方，甲方有权提出异议。
- 6.4 甲方如发现乙方违反排他性条款，有权要求乙方立即停止违约行为，并支付违约金。

第七条 付款条件

- 7.1 甲方应按照以下方式向乙方支付货款：
- （一）订单确认后，支付订单金额的30%作为预付款；
 - （二）货物发货前，支付订单金额的60%；
 - （三）货物验收合格后，支付剩余的10%。
- 7.2 甲方应在收到乙方发票后30日内完成付款。
- 7.3 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。
- 7.4 乙方应在发货前向甲方提供全额增值税专用发票。

第八条 违约责任

- 8.1 乙方违反本协议约定，未能按时供货或供货质量不符合要求的，应向甲方支付违约金，违约金为违约涉及订单金额的30%。
- 8.2 甲方违反本协议约定，未能按时付款或未能完成最低采购量的，应向乙方支付违约金，违约金为违约涉及金额的10%。
- 8.3 违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方的实际损失。

8.4 任何一方严重违约的，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿损失。

第九条 质量保证

9.1 乙方应确保供应的电池产品符合国家相关标准和甲方的技术要求。

9.2 乙方应建立完善的质量管理体系，确保产品质量的稳定性和一致性。

9.3 甲方有权对乙方的生产过程进行质量审计，乙方应予以配合。

9.4 如产品出现质量问题，乙方应在收到通知后48小时内响应，并在7个工作日内提出解决方案。

9.5 因产品质量问题导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方应保留每批次产品的质量检测报告，保存期限不少于五年，甲方有权随时查阅。

第十条 保密义务

10.1 双方在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息，负有保密义务。

10.2 保密信息包括但不限于：产品价格、采购计划、技术方案、客户信息、财务数据等。

10.3 本条保密义务自本协议终止之日起五年内有效。

10.4 任何一方违反保密义务的，应向守约方支付违约金，违约金为人民币500万元。

第十一条 不可抗力

11.1

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及公共卫生事件（如疫情、传染病等）。

11.2

因不可抗力导致任何一方无法履行本协议约定义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后5日内书面通知对方，并在15日内提供相关证明材料。

11.3

不可抗力事件持续超过60日的，任何一方均有权书面通知对方终止本协议，双方互不承担违约责任。但不可抗力事件终止前已产生的付款义务不因不可抗力事件而免除。

11.4

不可抗力事件消除后，受影响的一方应立即恢复履行本协议约定义务，并采取合理措施减少不可抗力造成的损失。

第十二条 合作终止

11.1 经双方协商一致，可以终止本协议。

11.2 任何一方不得单方面终止本协议，除非发生不可抗力事件或另一方严重违约。

11.3 协议终止后，双方应在90日内完成合作项目的清算工作，包括但不限于：

- （一）结清未支付的款项；
- （二）处理未完成的订单；
- （三）移交技术资料和成果。

11.4 协议终止后，排他性条款在一年内继续有效。

第十三条 争议解决

13.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

13.2 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 适用法律

14.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十五条 完整协议与通知送达

15.1

本协议（含附件）构成双方关于本协议标的的完整协议，取代双方此前就同一标的达成的所有口头或书面协议、承诺及谅解。

15.2 本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。

15.3 本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

15.4 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

15.5 本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

15.6 本协议的任何修改或变更，须经双方书面同意。

15.7

本协议项下的所有通知、函件及其他文件，应以书面形式发出，通过专人递送、邮政快递或电子邮件方式送达。任何一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5日内书面通知对方。

15.8 本协议任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。

附件清单：

- 附件一：产能规划表
- 附件二：产品质量标准
- 附件三：知识产权管理细则
- 附件四：产品价格表
- 附件五：竞争对手名单

甲方（盖章）： 远景新能源汽车有限公司

授权代表（签字）： _____

日期：2026年6月18日

乙方（盖章）： 鼎力电池科技有限公司

授权代表（签字）： _____

日期：2026年6月18日